

Internationales Wirtschaftsrecht und Europarecht

Einführung: Internationales Wirtschaftsrecht

Ludwigshafen University of Business and Society
University of Applied Sciences

1. Einführung in das Internationale Wirtschaftsrecht (10.10.2025)
   - Internationale Beziehungen
   - Internationale Politische Ökonomie
   - Internationales Wirtschaftsrecht
2. Quellen des Rechts (17.10.2025)
   - Rechtskollission
   - Subjekte des Internationalen Wirtschaftsrechts
3. **EU Recht (24.10.2025)**
   - Geschichte der Europäischen Union und Organe
   - Rechtsquellen der EU; Grundrechte
   - Gesetzgebung, Gesetzesdurchsetzung, Rechtsschutz und Politiken der EU
4. **WTO (31.10.2025)**
5. **WTO (7.11.2025)**
6. **WTO-Planspiel (14.11.2025)**



Einführung: Internationales Wirtschaftsrecht

Ludwigshafen University of Business and Society
University of Applied Sciences

7. Internationales Vertragsrecht (21.11.2025)

- ROME I-VO
- UN Sales Law
- INCOTERMS

8. Internationales Außenwirtschaftsrecht (28.11.2025)

9. Außenwirtschaftsrecht, Internationale Finanzpoltik (5.12.2025)

10. Referate (12.12.2025; 19.12.2025; 9.1.2026)



2. EU-Recht

(1) Historie des Europarechts, Organe der EU
(2) Rechtsquellen und -ordnung der EU, Grundrechte
(3) Rechtssetzung, Vollzug des Unionsrecht, Rechtsschutz, Marktfreiheiten und Politiken der EU

Historische Entwicklung der EU

Der Name Europa ist aus der griechischen Mythologie bekannt: Dort wird die Geschichte der Tochter des phönizischen Königs Agenor erzählt, die von Zeus, der sich in einen Stier verwandelt hat, nach Kreta (also die westliche Welt) entführt wird.

Nach dem zweiten Weltkrieg brach auf internationaler Ebene eine Euphorie der gegenseitigen Zusammenschlüsse aus, und es wurde eine ganze Reihe von bedeutenden internationalen Organisationen gegründet, so 1945 die UNO, 1948 GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, eine Art institutionalisierter Zusammenarbeit bezüglich einzelner Gebiete des Welthandels) und die OEEC (die die Wirtschaftshilfe des Marshall-Plans koordinierte und Vorgängerin der 1960 geschaffenen OECD war), 1949 die NATO und der Europarat.

Historische Entwicklung der EU

1946 wurde der Vorschlag
von Winston Churchill
zur Überwindung des
Faschismus und zur Lösung des
Wiederaufbauprogramms,
„Europäischen Bund“,
vorgestellt



Historische Entwicklung der EU



1947 wurde von dem amerikanischen Außenminister George C. Marshall der sogenannte „Marshall-Plan“ entwickelt, der unter der Bedingung stand, dass die europäischen Staaten sich untereinander über die zweckmäßigste Mittelverwendung einigen mussten

Frühe konkrete Vorläufer des Europa-Konzepts

Historische Entwicklung der EU

Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl

- Aus Sicht Frankreichs Einbindung Deutschlands für den europäischen Frieden unverzichtbar
- Idee der Verschmelzung der Schwerindustrie Frankreichs und Deutschlands
- Jean Monnet entwickelte den Plan im Jahr 1950, durch Rationalisierung der Kohle- und Stahlindustrie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu verbessern
- Großer gemeinsamer Markt - Zusammenschluss der Schwerindustrie Deutschlands und Frankreichs incl. eines gemeinsamen Aufsichtsorgans
- Verkündung des Plans am 9.5.1950 durch Außenminister Robert Schumann – später Schumannplan
- 9.5.1950 Geburtstag der EU

Historische Entwicklung der EU

- Daraufhin Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl mit folgenden Gründungsstaaten: Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, Niederlande, Luxemburg
- Unterzeichnung am 18.4.1951, Inkrafttreten am 23.7.1952 , auch Pariser Vertrag oder Montan-Vertrag genannt (daher dann Montanunion)
- Wurde auf 50 Jahre abgeschlossen, ist ausgelaufen und Inhalt in die allgemeinen Vorschriften überführt
- Mit Vertrag wurde Kohle- und Schwerindustrie der beteiligten Staaten ausgegliedert und Veraltung von Gemeinschaftsorganen sogenannte „Hohe Behörde" unterstellt

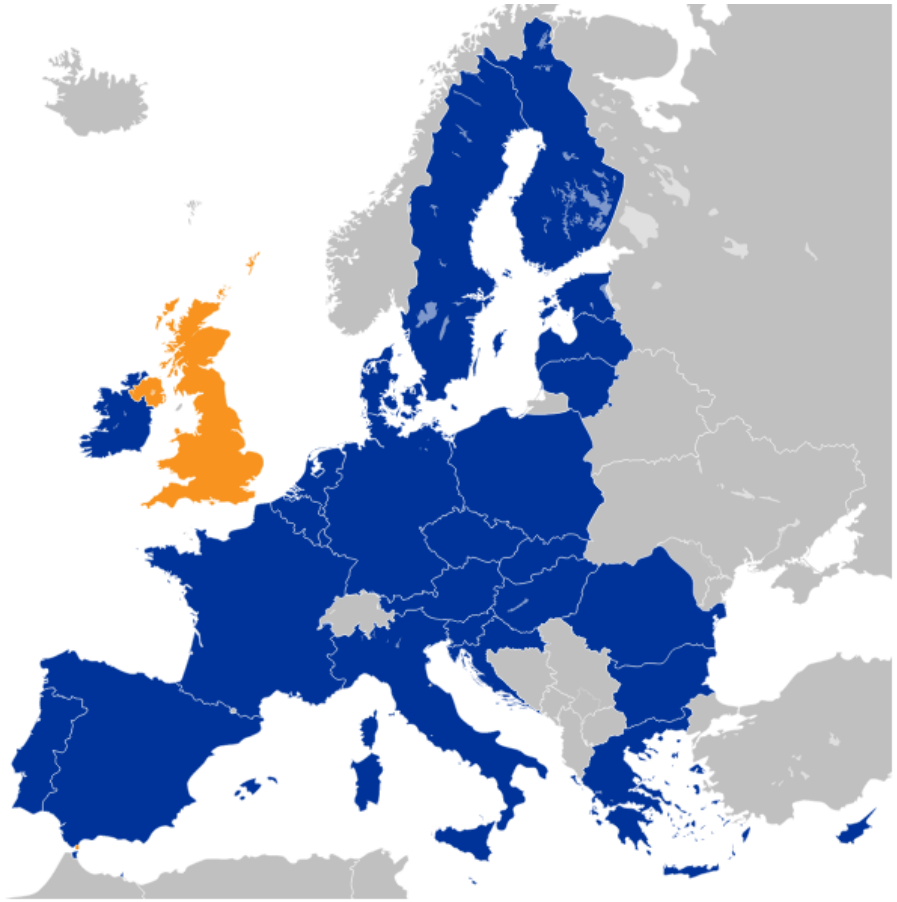
Historische Entwicklung der EU

- Dann Europäische Verteidigungsgemeinschaft und Europäische Politische Gemeinschaft angedacht, Verwirklichung schwierig
- Konzentration auf Wirtschaftsthemen
- Gedanke eines Zusammenschlusses der Kernenergie
- Am 25.3.1957 konnte die 6er-Gruppe der Montanunion in Rom die Texte des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG-Vertrag) und Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom-Vertrag) unterzeichnen, sogenannte Römische Verträge
- Inkrafttreten am 1.1.1958

Historische Entwicklung der EU

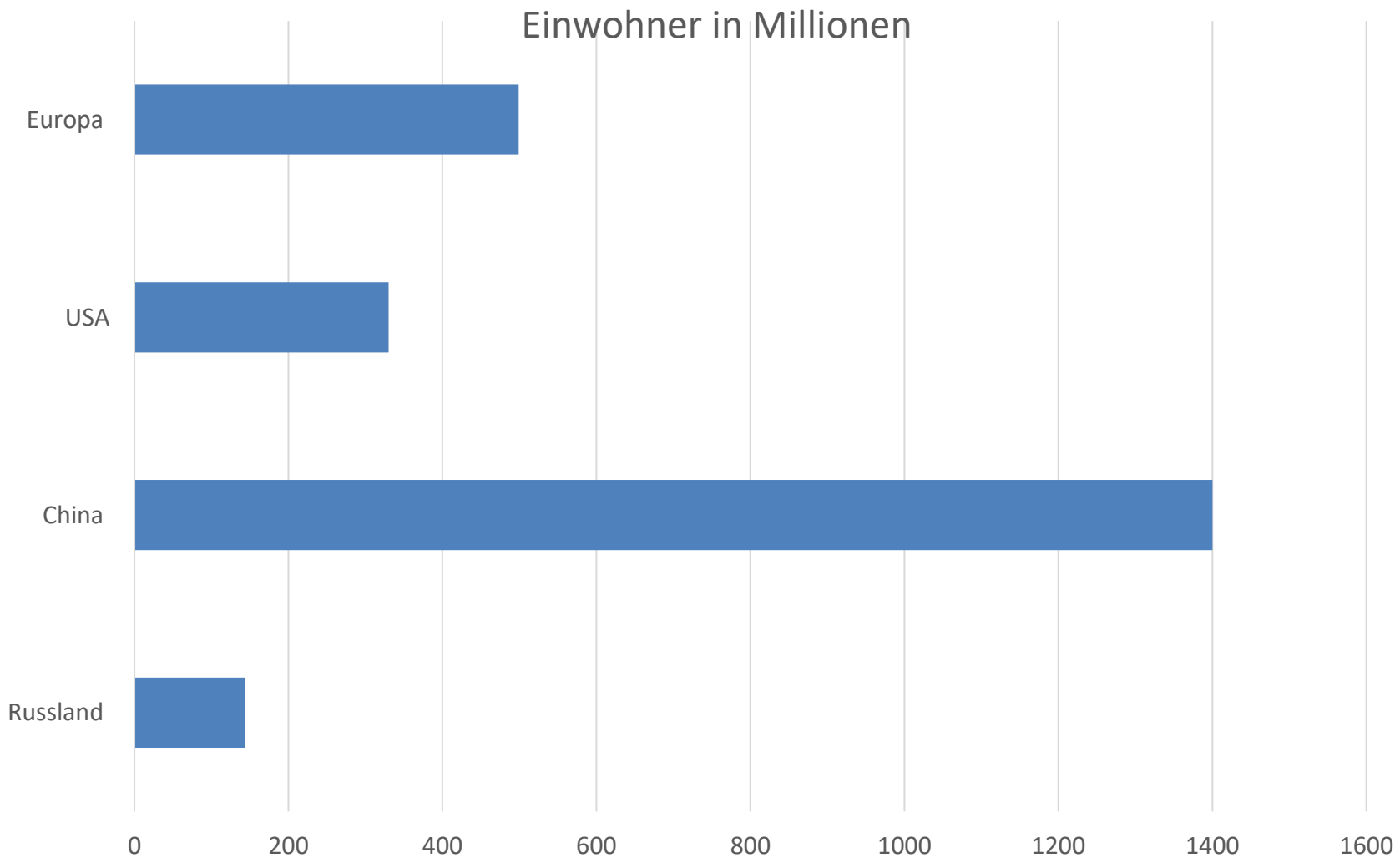
Weitere Entwicklung und Erweiterung
Europäische Gemeinschaft (EG)
1969 Vereinigtes Königreich, Irland, Dänemark
Norwegen passierte den Plan im Parlament nicht
1.1.1973 dadurch Erweiterung zur 9er-Gruppe
1976/77 Beitrittsanträge von Griechenland (1.1.1989), Spanien (1989), Portugal (1.1.1986)
Wiedervereinigung führt zu unverhofftem Wachstum
1.1.1995 Schweden, Finnland, Österreich
1.1.2004: Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Estland, Lettland, Litauen, Zypern, Malta
1.1.2007: Rumänien und Bulgarien
2020: Austritt Vereinigtes Königreich

Historische Entwicklung der EU



https://de.wikipedia.org/wiki/EU-Austritt_des_Vereinigten_K%C3%B6nigreichs#/media/Datei:UK_location_in_the_EU_2016.svg

Entwicklung der EU



Entwicklung der EU

Von der Europäischen Gemeinschaft zur Europäischen Union

- Maastrichter Vertrag

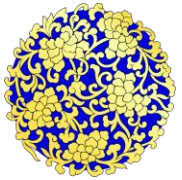
  7.2.1992, Inkrafttreten 1.11.1993 – Grundstein für Währungsunion, die am 1.1.1999 mit der Einführung des Euro begann, Zusammenarbeit in Außen- und Sicherheitspolitik sowie in der Innen- und Rechtspolitik

- Amsterdamer Vertrag
  - Seit 1.5.1999 in Kraft, Vertrag ist vom 2.10.1997
  - Versuch institutioneller Reformen zur Vorbereitung auf die Osterweiterung, jedoch nicht erreicht, dafür Integrationsfortschritte
  - Weiterentwicklung der Regierungszusammenarbeit

Entwicklung der EU

Von der Europäischen Gemeinschaft zur Europäischen Union

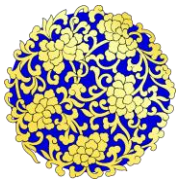
- Vertrag von Nizza
  - Am 26.2.2001 - Unterzeichnung
  - Häufig Nennung der europäischen Grundrechtscharta, kein Zusammenhang, nur auch in Nizza proklamiert
  - Ausdehnung der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit (bestimmter Satz an Stimmen – 2/3 Mehrheit oder ¾ Mehrheit)
  - Modernisierung des EuGH



Entwicklung der EU

Nichtzustande gekommene Europäische Verfassung

- Versuch einer europäischen Verfassung – 29.10.2004 in Rom unterzeichnet, aber in verschiedene Länder waren die Bürger in Referenden dagegen
- Grund:
  - allgemeine Politikverdrossenheit
  - Angst und Befremden vor der großen Erweiterung
  - Projekt nicht wieder in Angriff genommen



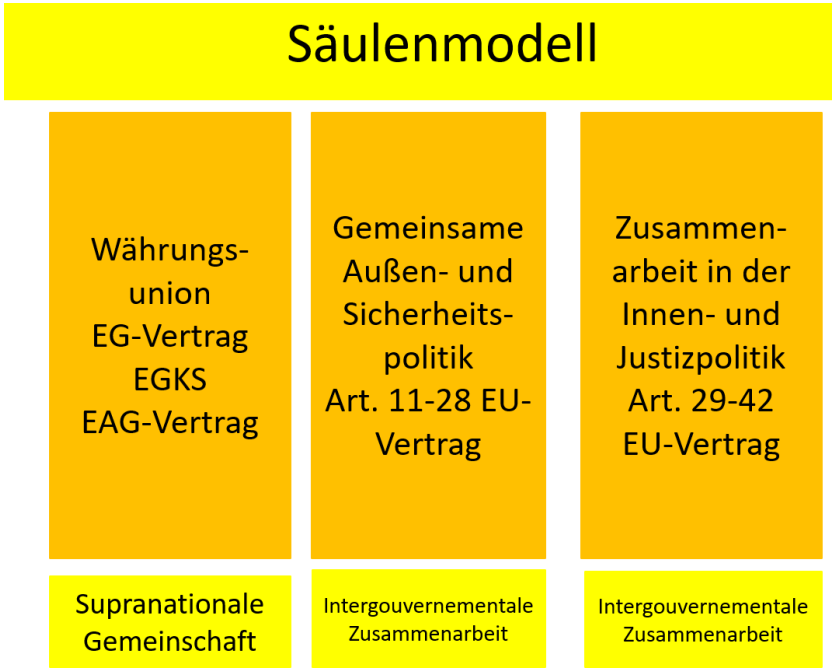
Entwicklung der EU

Vollendung durch Lissaboner Vertrag

- Trat nach verschiedenen Hürde am 1.12.2009 in Kraft
- **Aufgabe des Säulen-Modells**
- EU ersetzt EG und frühere EU und bekommt Rechtspersönlichkeit
- Inhalt aller früheren Säulen zusammengefasst in EUV und AEUV, im Rang identisch
- Grundrechte-Charta verbindlich im selben Rang

Entwicklung der EU

- Neuerung der zusammengefassten Inhalte aller Säulen
- Kompetenzrahmen ausformuliert
- Demokratische Grundsätze ausformuliert
- Präsident des Europäischen Rates als neues Amt
- Hoher Vertreter GASP (Gemeinschaftliche Außen- und Sicherheitspolitik) mit neuen Befugnissen
- Institutionelle Reformen, vor allem Aufwertung des Europäischen Parlaments
- Beteiligung nationaler Parlamente
- Bürgerinitiativen für Gesetzgebung
- Verstärkung von Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit



Normenhierarchie

Europarecht steht über/bricht nationale Verfassungen

Verfassungen steht über/bricht formelle Bundesgesetzes

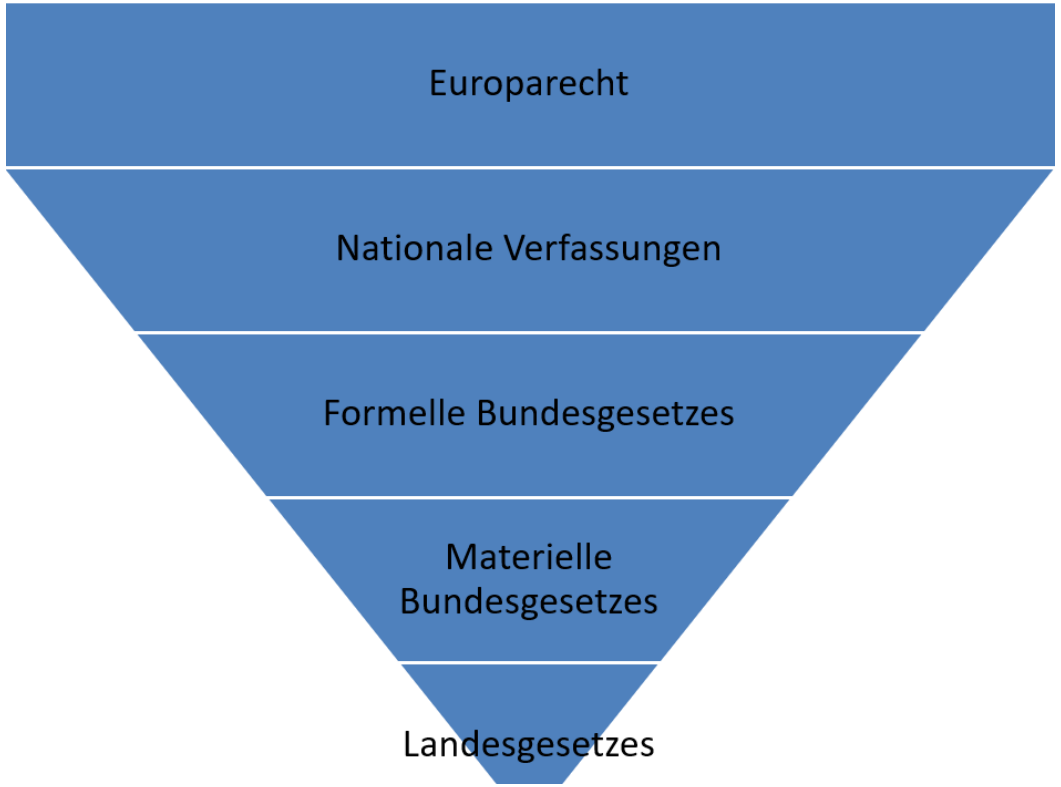
Formelle Bundesgesetze brechen/stehen über materiellen Bundesgesetzen

Was sind formelle Bundesgesetze?

- Gemäß Art. 77 GG vom Bundestag verabschiedete Gesetze

Was sind materielle Bundesgesetze?

- Satzungen und Verordnungen (Durchführungsbestimmungen von formellen Gesetzen)



Grundlagen des Zusammenwirkens der EU

- Werte: siehe Art. 2 EUV, Art. 3 EUV und Art. 10 EUV
- Europäische Grundrechts-Charta und Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)
- Kompetenzprinzipien
  - Begrenzte Einzelermächtigung immer spezifische Kompetenzübertragung auf EU notwendig, nur bei genau festgelegten Bedingungen im Einzelfall nicht - mit Abrundungskompetenz (Vertragsabrundungskompetenz, auch „Flexibilitätsklausel" genannt (Art. 352 AEUV))
  - Kohärenz
  - Subsidiarität – Regelung auf angemessener Ebene
  - Verhältnismäßigkeit – Inhalt etc. darf nicht über das Erforderliche hinausgehen
  - Loyale Zusammenarbeit

Grundlagen des Zusammenwirkens der EU

Kompetenzkataloge

Ausschließlich: Zollunion, Wettbewerbsregeln im Binnenmarkt, Währungspolitik der EU-Staaten, gemeinsame Handelspolitik und Erhaltung der biologischen Meeresschätze

Geteilt: Binnenmarkt, Sozialpolitik, Landwirtschaft, Fischerei, Umwelt, Verbraucherschutz

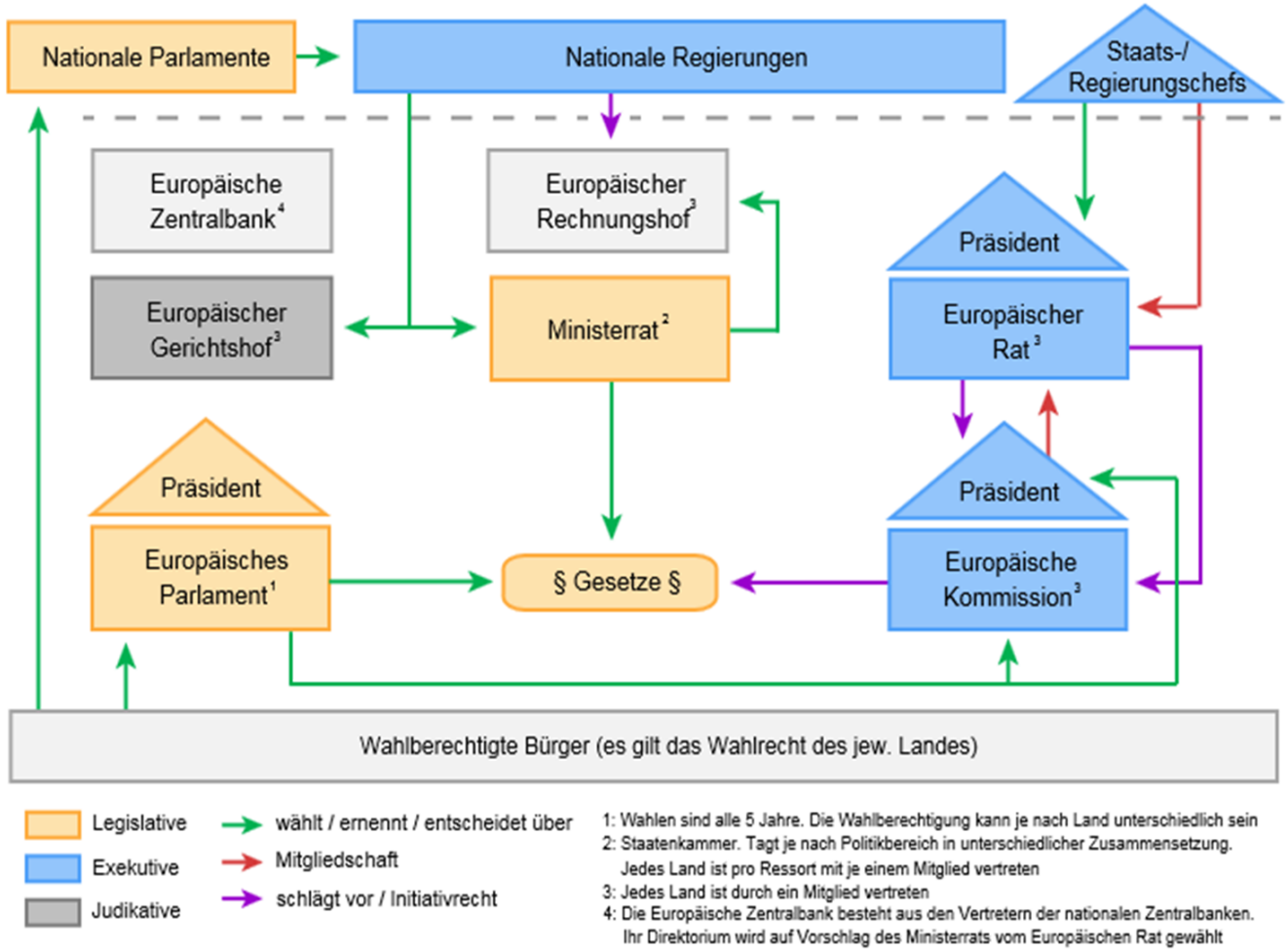
Unterstützend: Sport, Jugend, berufliche Bildung, Gesundheitsschutz, Kultur, Tourismus, Industrie

Besondere Regelungen der Außen- und Sicherheitspolitik

Keine gegenseitige Haftung für Verbindlichkeiten

Austritt aus der EU und Vertragsänderungen

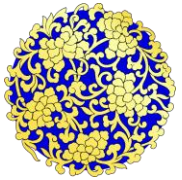
Organe der EU



Organe der EU

Sieben Organe (Art. 13 Abs. 1 EUV):

1. Europäisches Parlament – Straßburg, Teile des Generalsekretariats in Luxemburg
2. Europäischer Rat – ohne Sitz
3. Rat – Sitz in Brüssel, tagt aber im April, Juni und Oktober in Luxemburg
4. Kommission – Sitz in Brüssel mit Dienststellen in Luxemburg
5. Gerichtshof – Luxemburg
6. Zentralbank – Frankfurt am Main
7. Rechnungshof



Organe der EU



Sieben Organe (Art. 13 Abs. 1 EUV):

1. Europäisches Parlament – Straßburg, Teile des Generalsekretariats in Luxemburg
   - ist mit dem Rat als Gesetzgeber tätig
   - teilt sich mit dem Rat die Haushaltsbefugnisse und nimmt in letzter Instanz den Gesamthaushalt an oder lehnt ihn ab
   - übt die demokratische Kontrolle über alle EU-Organe einschließlich der Europäischen Kommission aus und benennt die Kommissionsmitglieder
   - besteht aus 751 durch die EU-Bürger gewählten Abgeordneten
   - Sitz in Straßburg, Generalsekretariat in Luxemburg

Organe der EU



Sieben Organe (Art. 13 Abs. 1 EUV):

2. Europäischer Rat – ohne Sitz
   - „Gipfeltreffen" der Staats- und Regierungschefs unter Vorsitz des Präsidenten des Europäischen Rates
   - gibt der Union die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse und legt allgemeine Ziele und Prioritäten fest
   - wird nicht gesetzgeberisch tätig
   - Sitz in Brüssel
   - Festlegung der Grundlagen der europäischen Politik, keine gesetzgeberische Tätigkeit
   - Zusammensetzung: Staats- und Regierungschef der Mitgliedsstaaten, Präsident, Präsidenten der Kommissionen, ca. zweimal pro Jahr und bei Dringlichkeitsfällen
   - **Nicht zu verwechseln mit dem Rat der Europäischen Union oder gar dem Europarat**

Organe der EU

Sieben Organe (Art. 13 Abs. 1 EUV):



3. Rat – Sitz in Brüssel, tagt aber im April, Juni und Oktober in Luxemburg
   - Rat der Europäischen Union ist die Legislative (Länderkammer)
   - ist mit dem Parlament als Gesetzgeber tätig
   - übt mit dem Parlament die Haushaltsbefugnisse aus
   - sorgt für die Abstimmung der Grundzüge der Wirtschafts- und Sozialpolitik und legt Leitlinien für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) fest
   - schließt internationale Verträge
   - Sitz in Brüssel

Organe der EU



Sieben Organe (Art. 13 Abs. 1 EUV):

3. Rat – Sitz in Brüssel, tagt aber im April, Juni und Oktober in Luxemburg
   - Ernennungen und Personalentscheidungen (Rechnungshof, Wirtschafts- und Sozialausschuss, Mitglieder von Fachgerichten (Art. 286 II, 302 II; 257 IV AEUV)
   - Befugnisse gegenüber den Mitgliedsstaaten im Rahmen der Währungsunion
   - Beschlussfassung extrem kompliziert bei qualifizierter Mehrheit (Einstimmigkeit, einfache Mehrheit – nach Köpfen), große Debatte, kleine Mitgliedsstaaten, Bevölkerung, Fläche, ab 1.11.2014 gilt:
   - 55 % der Mitgliedsstaaten, mindestens 15, 65 % der Gesamtbevölkerung der EU, 4 Mitgliedsstaaten können Sperrminorität bilden (Art. 16 IV EUV)
   - Art. 16 Abs. 2 EUV je ein Vertreter jedes Mitgliedsstaates
   - Initiative (eingeschränkt - kann Kommission auffordern aktiv zu werden, Art. 241 AEUV)
   - Rechtssetzung (in allen wichtigen Bereichen) zusammen mit dem Parlament (Art. 16 Abs. 1 EUV), Rat wird meistens auf Vorschlag der Kommission tätig
   - Außenbeziehungen (Entscheidungen, Abschluss von Abkommen, Union Drittstaaten, internationale Organisationen)
   - Haushalt (zusammen mit dem Parlament) und Kontrolle

Organe der EU

Sieben Organe (Art. 13 Abs. 1 EUV):

4. Kommission – Sitz in Brüssel mit Dienststellen in Luxemburg (Exekutive)
   - ist die „Regierung"
   - unterbreitet dem Parlament und dem Rat Vorschläge für neue Rechtsvorschriften (alleiniges Initiativrecht)
   - setzt die EU-Politik um und verwaltet den Haushalt
   - sorgt für die Einhaltung des EU-Rechts („Hüterin der Verträge")
   - handelt internationale Verträge aus
   - je ein Kommissar pro Land
   - Sitz in Brüssel



Organe der EU



Sieben Organe (Art. 13 Abs. 1 EUV):

4. Kommission – Sitz in Brüssel mit Dienststellen in Luxemburg (Exekutive)
   - 38.000 Bedienstete, dürfen keine Weisung von Regierungen annehmen, unabhängig, 27 Mitglieder pro Staat eine Person
   - Initiativmonopol, „Motor" der Gesetzgebung
   - Rechtssetzung (in untergeordneten Bereichen) zusammen mit dem Parlament, Ermächtigung durch Europäischen Parlament
   - Außenbeziehungen (Verhandlungen und Kontraktpflege, internationale Abkommen)
   - Art Regierung Europas



Organe der EU

Sieben Organe (Art. 13 Abs. 1 EUV):

5. Gerichtshof – Luxemburg (Judikative Art. 19 EUV, Art. 251-281 AEUV)

- sichert die Einheitlichkeit der Auslegung europäischen Rechts
- ist befugt, in Rechtsstreitigkeiten zwischen EU-Mitgliedsstaaten, EU-Organen, Unternehmen und Privatpersonen zu entscheiden
- je ein Richter pro Land
- Sitz in Luxemburg



Organe der EU

Sieben Organe (Art. 13 Abs. 1 EUV):

5. Gerichtshof – Luxemburg (Judikative Art. 19 EUV, Art. 251-281 AEUV)

Der Gerichtshof der EU ist zu unterscheiden vom Straßburger Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Der EGMR wacht nicht über die Einhaltung des EU-Rechts, sondern über die Einhaltung der EGMR.

Gemäß Art. 19 Abs. 1 S. 2 EUV ist die Aufgabe des Gerichtshofs: „Er sichert die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge".

Organe der EU

Sieben Organe (Art. 13 Abs. 1 EUV):

6. Zentralbank – Frankfurt am Main (Geregelt in Art. 282-284 AEUV)
   - bildet mit den nationalen Zentralbanken das Europäische System der Zentralbanken und legt damit die Währungspolitik der EU fest
   - sichert die Preisstabilität in der Eurozone durch Steuerung der Geldmenge
   - Sitz in Frankfurt am Main



Organe der EU

Sieben Organe (Art. 13 Abs. 1 EUV):

7. Rechnungshof (Geregelt in Art. 285-287 AEUV)
   - Unabhängiges Kontrollorgan: Rechnungshof
   - prüft die Rechtmäßigkeit und ordnungsgemäße Verwendung von Einnahmen und Ausgaben der Institutionen der EU
   - Sitz in Luxemburg



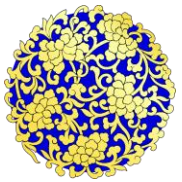
Organe der EU

Weitere Einrichtungen

- Wirtschafts- und Sozialausschuss (Art. 13 Abs. 4 EUV, 300-304 AEUV), Beteiligung am Rechtssetzungsverfahren, Kontakt zu Zivilgesellschaft, Interessengruppen
- Ausschuss der Regionen (Art. 13 Abs. 4 EUV, Art. 300, 305-307 AEUV), Rechtssetzungsverfahren, regionale Interessengruppen
- Europäische Investitionsbank (Art. 308-309 AEUV), Kreditvergabe an strukturschwache Gebiete

Übersicht über die Rechtsquellen der EU

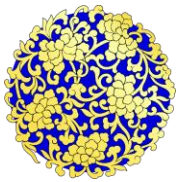
1. **Primäres Unionsrecht** (Gründungsverträge: EU, AEU, EAGV; Protokolle zu den Verträgen, allgemeine Rechtsgrundsätze des Unionsrechts, Charta der Grundrecht
2. Abkommen der Union mit Drittstaaten und internationalen Organisationen, Regeln des allgemeinen Völkerrechts (und Verpflichtungen aus der UN-Charta)
3. **Sekundäres Unionsrecht**
   - Verordnungen
   - Richtlinien
   - Beschlüsse
   - Empfehlungen und Stellungnahmen



Übersicht über die Rechtsquellen der EU

1. Primäres Unionsrecht

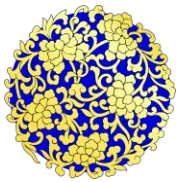
- Gründungsverträge einschließlich der Anhänge und Protokolle, gegenwärtig Vertrag der Europäischen Union (EUV) und Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) in der Fassung des Lissabonner Vertrages
- Völkerrechtliche Vereinbarung, in der sich die Mitgliedsstaaten selbst verpflichten
- Grundrechts-Charta



Übersicht über die Rechtsquellen der EU

2. Sekundäres Unionsrecht

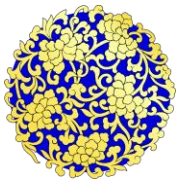
- In Art. 288 AEUV aufgelistet:
- Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse (früher Entscheidungen, Empfehlungen und Stellungsnahmen)
- Weitere formalisierte Rechtshandlungen, wie z. B. Entschließungen, Erklärungen, Programme usw. – sogenanntes „soft law“, d. h. nicht durchsetzbar



Übersicht über die Rechtsquellen der EU

2. Sekundäres Unionsrecht: Verordnungen

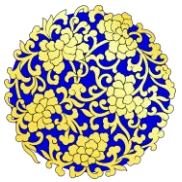
- VO wird erlassen durch Rat gemeinsam mit dem europäischen Parlament sowie der Kommission
- Entspricht Gesetzen auf nationaler Ebene
- VO gilt unmittelbar in den Mitgliedsstaaten, d. h. seitens der Mitgliedsstaaten ist keine weitere Mitwirkung durch Legislativorgane notwendig



Übersicht über die Rechtsquellen der EU

2. Sekundäres Unionsrecht: Richtlinie

- Richtlinien werden ebenfalls durch Rat gemeinsam mit dem Europäischen Parlament sowie seltener der Kommission erlassen
- Richtlinien müssen in das jeweiligen nationale Recht „umgesetzt" werden, d. h. im Gegensatz zu VO bedarf es einer Mitwirkung der jeweiligen Legislativorgane
- Richtlinie ist daher nur bezüglich ihrer Ziele verbindlich, grundsätzlich keine unmittelbar Wirkung



Übersicht über die Rechtsquellen der EU

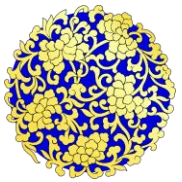
2. Sekundäres Unionsrecht: Beschlüsse

- Beschlüsse zählen zu den Einzelfallregelungen und daher im strengen Sinne nicht zu den Rechtsquellen (die abstrakter Natur sind)
- In Art. 288 AEUV geregelt, sekundäres Recht
- Erlass durch Europäischen Rat, Rat, Parlament und Kommission
- Beschlüsse sind typische Rechtshandlungen der Kommission als Verwaltungsbehörde gegenüber Privaten, entsprechen dem deutschen Verwaltungsakt (VA)
- Beschlüsse sind in allen Teilen für den Adressaten verbindlich, haben unmittelbare Wirkung und können vollstreckt werden, aber nur durch nationale Verfahren, da kein europäischer Gerichtsvollzieher

Übersicht über die Rechtsquellen der EU

2. Sekundäres Unionsrecht: Stellungnahmen und Empfehlungen

- Empfehlungen und Stellungnahmen spielen nur eine untergeordnete Rolle
- Sind nicht verbindlich und dienen eher politischer Willensbekundung
- Empfehlungen gehen von den jeweiligen Organen aus (Rat, Parlament, Kommission etc.)
- Stellungnahmen, wenn andere Organe um eine Meinung „zu etwas" gefragt haben



Rechtsordnung der EU

Rechtsnatur

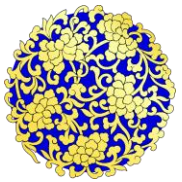
- Nicht in die klassische Einordnung Völkerrecht oder staatsrechtliche Staatenverbindungen, sondern Supranationales Recht
- Bei Staatenverbindungen ist zu unterscheiden:
  - Staatenbund: Zusammenschluss souveräner Staaten
  - Bundesstaat: Staat der aus mehreren Gliedstaaten besteht, z. B. Bundesrepublik Deutschland
  - Staatenverbund: Zwitter aus den Staatenbund, Bundesstaat, wird in Deutschland für EU verwendet

Rechtsordnung der EU

2. Verhältnis Unionsrecht zum nationalen Recht

2.1. Vorrang des Unionsrecht

- Mitgliedsstaaten haben alles zu tun, um Unionsrecht anzuwenden und durchzusetzen sogenannte „effet utile"-Grundsatz, wie z. B. bei nationalen Verfahrensregeln
- Deutsches Bundesverfassungsgericht sieht das teils anders, im sogenannten „Maastricht- Urteil" (BVerfG, 12.10.1993, BVerfGE 89, 155, NJW 1993, S. 3047) nimmt BVerfG für sich in Anspruch, bei „offensichtlichen Kompetenzüberschreitungen" der europäischen Organe diesen die Gefolgschaft zu verweigern, so auch im Urteil zum Lissabonner Vertrag aus dem Jahr 2009 (BVerfG, 30.6.2009, 2 BvE 2/08, BVerfG NJW 2009, S. 2267 ff.)

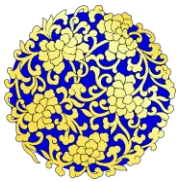


Rechtsordnung der EU

2. Verhältnis Unionsrecht zum nationalen Recht

2.2. Unmittelbare Anwendbarkeit des Unionsrechts

- Jeder Unionsbürger kann sich vor einem nationalen Gericht direkt auf Unionsrecht berufen
- Problem bei Richtlinien, da diese nur bezüglich des Ziels verbindlich sind
- Im Rahmen der Umsetzungsfrist (meist 2-3 Jahre) keine direkte Anwendung
- Nach Ablauf der Frist verschiedene Fälle möglich:
- Mitgliedsstaat ist der Umsetzung nachgekommen, dann kein Problem



Rechtsordnung der EU

2. Verhältnis Unionsrecht zum nationalen Recht

2.2. Unmittelbare Anwendbarkeit des Unionsrechts

Mitgliedsstaat ist der Richtlinie nicht oder nur fehlerhaft nachgekommen, dann:

(1) Unmittelbare Wirkung wird angenommen, wenn Rechtsverhältnis Staat-Bürger, Richtlinie hinreichend genau und Bürger nicht belastet wird (vertikale Direktwirkung)

(2) Wird nicht angenommen, wenn sich zwei Private gegenüberstehen (keine horizontale Direktwirkung)

(3) Richtlinienkonforme Auslegung, kann der horizontalen Direktwirkung nahekommen

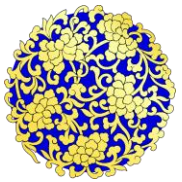
(4) Richtlinienbestimmung ist ungenau, dann unter Umständen Haftung des Mitgliedsstaates

Rechtsordnung der EU

2. Verhältnis Unionsrecht zum nationalen Recht

2.3. Haftung der Mitgliedsstaaten bei Verstoß gegen Unionsrecht

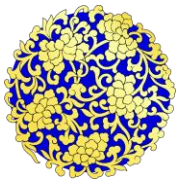
Erstmalig im sogenannten Francovich-Urteil (EuGH, Urteil vom 19.11.1991, C-6/90 und C-9-90 Slg. S. I-5357)



Rechtsordnung der EU

Francovich-Urteil (EuGH, Urteil vom 19.11.1991, C-6/90 und C-9-90 Slg. S. I-5357)

Herr Francovich, Frau Bonifaci und einige Kollegen konnten bei Konkurs ihres Arbeitgebers ihre noch ausstehenden Lohnforderungen nicht erstattet erhalten. Italien hatte eine Richtlinie nicht umgesetzt, in der es heißt, dass bei solchen Fällen ein Ausfallfonds die Lohnzahlung sicherstellen muss. Die Arbeitnehmer verklagten daraufhin den italienischen Staat direkt auf Entschädigung. Das zuständige Gericht legte den Fall dem EuGH vor.

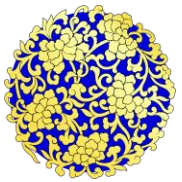




Rechtsordnung der EU

Francovich-Urteil (EuGH, Urteil vom 19.11.1991, C-6/90 und C-9-90 Slg. S. I-5357)

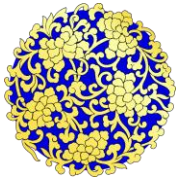
Herr Francovich, Frau Bonifaci und einige Kollegen konnten bei Konkurs ihres Arbeitgebers ihre noch ausstehenden Lohnforderungen nicht erstattet erhalten. Italien hatte eine Richtlinie nicht umgesetzt, in der es heißt, dass bei solchen Fällen ein Ausfallfonds die Lohnzahlung sicherstellen muss. Die Arbeitnehmer verklagten daraufhin den italienischen Staat direkt auf Entschädigung. Das zuständige Gericht legte den Fall dem EuGH vor.



Rechtsordnung der EU

Francovich-Urteil (EuGH, Urteil vom 19.11.1991, C-6/90 und C-9-90 Slg. S. I-5357)

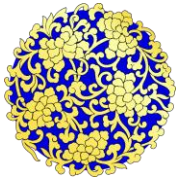
Entscheidung: Der EuGH gab den Klägern recht. Mitgliedsstaaten, die Richtlinien nicht fristgemäß umsetzen, sind Einzelnen gegenüber ersatzpflichtig, wenn (1) das Richtlinienziel die Verleihung von Rechten an Einzelne beinhalten, (2) der Inhalt dieser Rechte auf der Grundlage der Richtlinie bestimmt werden kann und (3) ein Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverstoß und Schaden besteht.



Rechtssetzung der EU

Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung:

Von einem Staat unterscheidet sich die EU vor allem dadurch, dass ihr keine Kompetenz-Kompetenz zusteht, sie also von sich aus nicht einfach wie ein Staat Kompetenzen an sich ziehen kann. Ihr stehen vielmehr nur Kompetenzen zu, wenn und soweit sie hierzu nach dem primären Unionsrecht, also nach den Verträgen und damit also letztlich von den Mitgliedsstaaten, ermächtigt ist.



Rechtssetzung der EU

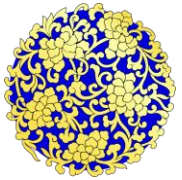
Subsidiaritätsprinzip gemäß Art. 5 Abs. 1 EUV

Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung gilt für die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen der Union und den Mitgliedsstaaten!

Für Ausübung der Zuständigkeiten der Union gelten die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit.

→ Maßnahmen dürfen nicht über das erforderliche Maß hinausgehen

Subsidiaritätsprinzip ist Kompetenzausübungsschranke (Protokoll Nr. 2 vom 13.12.2007, Nomos-Texte Nr. 3)



Rechtssetzung der EU

Gemäß Art. 2 AEUV:

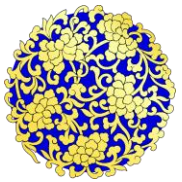
Ausschließliche Zuständigkeit (Art. 2 Abs. 1, Art. 3 AEUV)

Geteilte Zuständigkeit (Art. 2 Abs. 2, Art. 4 AEUV)

Unterstützungskompetenz (Art. 2 Abs. 5, Art. 6 AEUV)

Festlegung der Koordinierung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik der Mitgliedsstaaten (Art. 2 Abs. 3, Art. 5 AEUV)

Zuständigkeit der GASP (Art. 2 Abs. 4 AEUV)



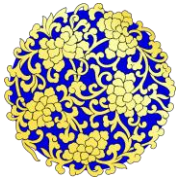


Rechtssetzung der EU

Gesetzgebungsverfahren

Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (Art. 289 Abs. 1 AEUV)

- Verfahrensgang (Art. 294 AEUV): Initiativvorschlag von der Kommission wird dem Europäischen Parlament und dem Rat zugeleitet und je nach Kompetenznorm zur Stellungnahme dem Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen
- Europäisches Parlament legt in der 1. Lesung seinen Standpunkt dar und übermittelt diesen dem Rat
- Billigt der Rat den Standpunkt ist der Rechtsakt erlassen
- Andernfalls legt der Rat in der 1. Lesung seinen Standpunkt dar und leitet diesen mit den Gründen dem Europäischen Parlament zur 2. Lesung zu
- Billigt das Europäische Parlament den Standpunkt des Rates in der 2. Lesung innerhalb von 3 Monaten oder schweigt er, gilt der Rechtsakt als erlassen
- (…)
- Kommen diese Mehrheiten nicht zustande, gilt das Rechtssetzungsverfahren als gescheitert, kommen sie zustande ist er Rechtsakt erlassen
- Gesetzgebungsverfahren ähnelt dem deutschen Gesetzgebungsverfahren

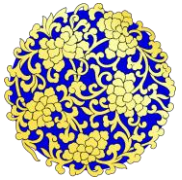




Rechtssetzung der EU

Vollzug des EU-Rechts :

- Direkter Vollzug, unionsunmittelbarer Verzug
- Im unionseigenen Vollzug steht neben dem unionsinternen Bereich, wie z. B. Personalangelegenheiten, Haushaltsvollzug, das Wettbewerbsrecht nach Art. 101 ff. AEUV
- Indirekter Vollzug
- Überwiegend wird Unionsrecht von Mitglieds-staaten vollzogen, wozu sie nach Art. 4 Abs. 3 EUV verpflichtet sind



Rechtssetzung der EU

Rechtsschutz:

- Gemäß Art. 19 EUV kommt den drei Unionsgerichten (EuGH, seit 1989 EuG und seit 2005 EuGöD= Europäischer Gerichtshof für den Öffentlichen Dienst der EU) die Aufgabe zu, das Recht zu wahren und die Auslegung und Anwendung der Verträge zu sichern.
- Hierfür sind verschiedene Verfahrensarten vorgesehen:
  - Vertragsverletzungsverfahren
  - Nichtigkeitsklage
  - Untätigkeitsklage
  - Schadensersatzklage
  - Vorabentscheidungsverfahren

Politiken der EU

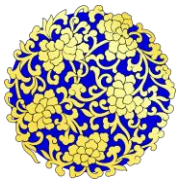
Marktfreiheit:

1. Zollunion (Art. 28 ff. AEUV)

   Abschaffung sämtlicher Ein- und Ausfuhrzölle zwischen den Mitgliedsstaaten Aufstellung eines Gemeinsamen Zolltarifs und Vereinheitlichung nicht-tarifären Zollrechts

2. Verbot der Maßnahmen gleicher Wirkung wie mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen (Art. 34 ff. AEUV)

   2.1. Grundsätzlich weiter Anwendungsbereich nach der „Dassonville-Formel": es fällt darunter „jede Handelsregelung der Mitgliedsstaaten, die geeignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar und mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern"



Politiken der EU

2. Verbot der Maßnahmen gleicher Wirkung wie mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen (Art. 34 ff. AEUV)

„Dassonville-Formel“:

Dassonville (EuGH, Urteil vom 11.7.1974, 8/74, Slg S. 837)

Die belgischen Zollbehörden verlangten für den Import von Whisky ein besonderes Ursprungszeugnis, damit für Verbraucher sichergestellt sei, eine Ware mit typischen Qualitätsmerkmalen zu erhalten. Der Importeur Dassonville, der Whisky vertrieb, der nicht unmittelbar aus dem Ursprungsland eingeführt worden war, konnte sich solche Zeugnisse nur unter erheblichen Schwierigkeiten beschaffen und fand, dass er durch die Regelung diskriminiert sei. Er berief sich auf Art. 28 EGV (jetzt Art. 34 AEUV).

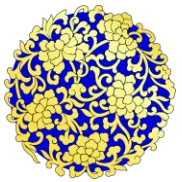
Der EuGH gab Herrn Dassonville recht und führte aus, dass unter den Begriff „Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung“ jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten fällt, die geeignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potenziell zu behindern. Hierunter sei auch das Erfordernis des Ursprungszeugnisses einzuordnen.

Politiken der EU

2. Verbot der Maßnahmen gleicher Wirkung wie mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen (Art. 34 ff. AEUV)

2.2. Qualifikation der Maßnahme als vertriebsbezogen oder produktbezogen

Gemäß der „Keck"-Rechtsprechung fallen lediglich vertriebsbezogene Maßnahmen nicht in den Anwendungsbereich von Art. 34 AEUV, außer sie sind diskriminierend oder schotten den Markt völlig ab



Politiken der EU

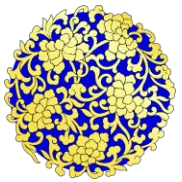
2. Verbot der Maßnahmen gleicher Wirkung wie mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen (Art. 34 ff. AEUV)

„Keck"-Rechtsprechung

Keck und Mithouard (EuGH, Urteil vom 24.11.1993, C-267/91 und C-268/91, Slg. S. I-6097)

Die beiden Betreiber von Supermärkten in Straßburg, Herr Keck und Herr Mithouard, die Kaffee unter Einstandspreis verkauft hatten, wurden bestraft, weil dies in Frankreich verboten ist. Sie brachten vor, der Verlustverkauf einzelner Artikel sei notwendige Verkaufspraxis, deren Untersagung erhebliche Nachteile mit sich bringe, und sie würden im Vertrieb von importierten Waren gegenüber Wettbewerbern aus anderen Mitgliedsstaaten diskriminiert (z. B. ist in Deutschland der Verkauf unter Einstandspreis erlaubt).

Der EuGH führte aus, dass unter Art. 28 EGV (jetzt: Art. 34 AEUV) nicht jede Regelung beanstandet werden kann, die sich als Beschränkung der geschäftlichen Freiheit auswirkt. Das Verbot von Art. 28 EGV sei insoweit einzuschränken, als es nationale Bestimmungen betreffe, die nur bestimmte Verkaufsmodalitäten beschränken/verbieten. Betreffen diese inländische und ausländische Waren gleichermaßen, sei in der Regeln der Marktzugang nicht völlig versperrt und der Anwendungsbereich von Art. 28 EGV nicht eröffnet



Politiken der EU

2. Verbot der Maßnahmen gleicher Wirkung wie mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen (Art. 34 ff. AEUV)

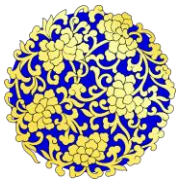
„Keck"-Rechtsprechung

Anwendung der sogenannten Keck-Rechtsprechung des EuGH verlangt also:

(1) Unterschiedslos geltende Maßnahmen für alle Wirtschaftsteilnehmer

(2) Lediglich eine vertriebsbezogene Maßnahme

(3) Tatsächliche Erschwerung des Marktzugangs



Politiken der EU

2. Verbot der Maßnahmen gleicher Wirkung wie mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen (Art. 34 ff. AEUV)

2.3. Ausnahme bzw. Rechtfertigungsgründe

Art. 36 AEUV: Öffentlich Ordnung und Sicherheit, Gesundheitsschutz, Kulturgüter, gewerblicher Rechtschutz etc., wie z. B. bestimmte Arzneimittelvorschriften

Nach „Cassis de Dijon"-Rechtsprechung des EuGH zusätzlich „Zwingendes Erfordernis" einer wirksamen steuerlichen Kontrolle, der Lauterkeit des Handelsverkehrs, des Verbraucher- und Umweltschutzes etc.; u. U. auch wirtschaftliche Gründe wie die Finanzstruktur des Gesundheitswesens

Politiken der EU

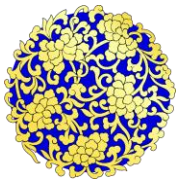
2. Verbot der Maßnahmen gleicher Wirkung wie mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen (Art. 34 ff. AEUV)

„Cassis de Dijon"-Rechtsprechung des EuGH

Rewe-"Cassis de Dijon" (EuGH, Urteil vom 20.2.1979, 120/78, Slg. S. 649)

Die Firma Rewe wollte den französischen Johannisbeerlikör „Cassis de Dijon" in Deutschland einführen. Dies wurde verweigert mit der Begründung, dass Fruchtsaftliköre in Deutschland aus Gründen des Verbraucherschutzes nur dann zugelassen werden, wenn sie einen Mindestalkoholgehalt von 25 % haben, was bei dem französischen leichtprozentigen Getränk nicht der Fall sein.

Der EuGH wies diese Argumentation als absurd zurück und spricht sich dafür aus, dass grundsätzlich alle Waren, die in einem Mitgliedstaat legal hergestellt werden, so auch in einem anderen Mitgliedstaat vertrieben werden dürfen. Daneben legt er in dieser Entscheidung auch den Grundstein für neue Rechtfertigungsgründe von Art. 34 AEUV: „Es sind nur noch solche Handelshemmnisse hinzunehmen, die notwendig sind, um zwingende Erfordernissen gerecht zu werden, insbesondere solchen einer wirksamen steuerlichen Kontrolle, des Schutzes der öffentlichen Gesundheit, der Lauterkeit des Handelsverkehrs und des Verbraucherschutzes.



Politiken der EU

Freizügigkeit der Arbeitnehmer:

Freizügigkeitsrechte (Art. 45 AEUV und Verordnungen Nr. 1612/68)

Begriff des Arbeitnehmers wird nicht definiert, aber:

- Arbeitnehmer sind Personen, die während einer bestimmten Zeit für einen anderen weisungsgebunden Leistungen erbringen, für die sie als Gegenleistung eine Vergütung erhaltena)
- Verboten ist bei Wanderarbeitnehmern jede Ungleichbehandlung in Bezug auf:
  - Beschäftigung
  - Entlohnung
  - Sonstige Arbeitsbedingungen
  - Sonstige Leistungen, die den Arbeitnehmer eines Mitgliedstaates oder ihren Familienangehörigen eingeräumt werden

Politiken der EU

Niederlassungsfreiheit

Dienstleistungsfreiheit

Freier Zahlungs- und Kapitalverkehr

Aktuelle Themen der EU

Brexit

Polen

